

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2017-18	처분요구일자	2017. 7. 10 .
처 분 종 류	시정(환수), 통보		
관 계 부 서	AAAAA처, BBBB처, CCCC처, DDDDD처, EEEEE처, FFFF처, GGGGG처, HHHHHHH처, IIII처, JJJJ처		
제 목	산업안전보건관리비 집행 확인 및 정산 부적정		

지 적 내 용

공사는 『산업안전보건법』 제30조에 따라 건설공사 사업장에서 발생할 수 있는 각종 산업재해를 사전에 예방하기 위한 목적으로 사용되는 건설업 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비”라 한다)를 건설사업비에 계상하고 있다.

건설사업비에 계상된 안전관리비는 『건설업 안전관리비 계상 및 사용기준』(고용노동부 고시, 이하 “사용기준”이라 한다) 제7조 사용기준에 따라 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하고, 제8조에 따라 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비는 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구하여야 한다.

또한 사용기준 제9조에 따라 계약자는 공사시작 후 6개월 마다 1회이상 발주자 또는 감리원의 확인을 받아야 한다. 다만, 6개월 이내의 공사가 종료되는 경우 종료시 확인을 받아야 하며, 필요한 경우 발주자는 안전관리비 사용내역을 수시 확인할 수 있다.

1. 현장 안전물품 확인 및 준공검사 서류 확인 부실

AAAAAA처 ■■■■■■팀은 AAAAAAAAA공사 (2014.7.4~10.6, BBBBBB(주))와 CCCCCCCCC공사(2014.8.18~12.31, (주)DDDD)를 발주하여 공사를 완료하고, 최종 준공검사 완료 후 준공대금을 지급하였다.

발주자는 사용기준 제9조에 따라 안전관리비 사용내역 확인시 사용기준 제7조에 따라 적정 사용여부를 확인하여야 한다.

하지만, 서로 다른 2건의 공사 준공검사원에 산업안전보건비의 증빙서류로 동일한 사진이 첨부되었으나 이를 발견하지 못하고 그대로 인정하여 [표1]과 같이 하여 안전관리비를 계약상대자에게 지급하였다.

[표1] 동일한 사진을 증빙자료로 지급된 안전관리비 현황

(수량: 개, 금액: 원, VAT 제외)

품목	A A A A A A 공사 B B B B B B (주)			C C C C C C C C C C 공사 (주) D D D D D		
	수량	단가	금액	수량	단가	금액
위험물저장소	1	000,000	000,000	1	000,000	000,000
안전모	6	0,000	00,000	20	00,000	000,000
소화기	10	00,000	00,000	10	00,000	000,000
안전벨트	6	00,000	000,000	동일사진 첨부 수량은 없음		
야광봉	1	00,000	00,000	동일사진 첨부 수량은 없음		
라바콘	10	0,000	00,000	22	0,000	000,000
각반	13	0,000	00,000	10	0,800	00,000
합계	-	-	0,000,000	-	-	0,000,000

[관련부서 의견] AAAAA처 ■■■■■팀은 공사관리시 현장 안전물품을 직접 확인하였다고 주장하나 업무수행지침¹⁾에 따른 안전관리결과보고서를 제출받아 검토하는 등 일련의 감독업무 수행서류가 없으며, 현장과 다른 사진이 첨부되었는데도 준공검사시에 이를 인지하지 못한 점으로 볼 때 직접 확인하였다는 사업부서의 주장은 설득력이 낮다.

2. 안전관리비 사용 항목 부적정

1) 공사감독자는 건설공사 사업관리방식 검토 기준 및 업무수행지침(국토교통부 고시 제2015-473호, 이하 업무수행지침 이라 한다) 제151조(안전관리), 제152조(안전관리 결과보서의 검토)등을 하여야 한다.

안전관리비는 사용기준 제7조제2항에²⁾ 따라 시공이나 작업을 용이하게 하기 위한 목적이 포함되거나, 환경관리, 민원, 수방대비 등의 목적이 포함된 경우에는 사용할 수 없으며, 안전관리비의 항목별 사용불가 내역이 사용기준 [별표2]에 명시되어 있다.

그러나, 감사기간 중 '14년 이후 현재까지 진행된 시설개선공사에 대한 안전관리비 사용내역을 확인한 결과 0건의 건설공사에서 사용불가내역기준 2. 안전시설비 등에서 사용불가 항목으로 명시된 교통안내 표지판, 공사안내표지판, 공사안내 현수막 등을 안전관리비로 집행하여 0,000천 원(VAT, 일반관리비, 이윤 등 간접비 별도)이 부적정하게 지출하였다.

[표2] 안전관리비 사용불가항목 집행내역

사업명	총공사금액 (천원)	공사기간	안전관리비 계상 (천원)	환수대상 (천원)	내역	부서명
EEEEEEEE공사	0,000,000	'14.09.16 ~ '15.06.30	00,000	000	공사안내표지 교통통제표지	OOOO처 (EEEE팀)
FFFFFFF공사	0,000,000	'14.07.28 ~ '15.01.28	00,000	0,000	릴선, 산소대차, 쓸라사인보드	BBB처 (ZZZZ팀)
GGGGGG공사	000,000	'15.12.30~ '16.06.30	0,000	000	현수막 안내표지판	BBB처 (ZZZZ팀)
HHHHHH공사	00,000	'14.03.04~ '14.06.01	000	000	안내표지판	BBB처 (ZZZZ팀)
합 계				0,000	-	-

※ 환수시 일반관리비, 이윤, 부가가치세 등 간접비를 포함하여야 함

2) 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제7조제2항

제1항에도 불구하고 사용하고자 하는 항목이 다음 각호의 어느하나에 해당하거나, 별표2의 사용불가 내역에 해당하는 경우에는 사용할수 없다.

1.~2. 생략

3. 작업방법 변경, 시설 설치 등이 근로자의 안전.보건을 향상시킬수 있는 경우라도 시공이나 작업을 용이하게 하기 위한 목적이 포함된 경우

4. 환경관리, 민원 또는 수방대비 등 다른 목적이 포함된 경우

5. 생략

3. 안전관리비 집행금액의 과다 정산

DDDD처 UUUUU팀은 IIIII(주)와 ‘JJJJJJ공사’를 총계 약금액 000,000,000원에 도급계약을 체결하고, 2013. 8. 16 공사를 착수하여 2013. 12. 31에 공사를 완료하고, 준공검사 완료 후 준공대금 지급을 완료하였다.

하지만, ‘JJJJJJ공사’에 대한 산업안전보건관리비 사용내역서 확인결과 IIIII(주)에서는 데리네이터(반사장치) 설치와 관련하여 집행금액이 00만 원임에도 불구하고, 000만 원으로 부풀려 신청하였으며, 000만 원을 인정하여 대금을 지급하였다.

[표3] 집행항목 과다 정산

사업명	총공사금액	공사기간	환수대상	내역
JJJJJJJ공사	000,000천 원	'13.8.16 ~ '13.12.31	0,000천 원	집행금액 과다 계상

주) 환수대상금액은 0,000천 원이나 안전관리비 총 사용금액이 계상된 안전관리비를 초과하였으므로 차액부분으로 한정

※ 환수시 일반관리비, 이윤, 부가가치세 등 간접비를 포함하여야 함

4. 안전관리비 집행항목 관리 소홀

근로자의 재해예방을 목적으로 계상된 안전관리비는 사용기준 제7조에 따라 집행하여야 하며, 건설공사 공정진척 정도에 따른 안전관리비 사용기준에 따라 사용하되, 발주자는 해당 공사의 특성 등을 고려하여 사용기준을 달리 정할 수 있도록 하고 있다.

그러나, AAAAA처 ■■■■■팀은 “≤≤≤≤≤≤공사”에 실 공사 기간이 3개월 미만이며, 수중공사나 침수공정이 없는데도 불구하고, 안전화 건조기(자산성 물품, 내용연수 6년)를 안전관리를 위한 기기 구입비로 정산하였으

며, [표4]과 같이 2건의 공사에서 내용연수가 6년 이상인 자산성 물품을 6개월 미만 공사에 투입하고 안전관리비로 집행하였다.

이와 같이 단기간의 공사에 안전관리비를 자산성 물품에 사용하면, 근로자의 안전관리를 위하여 사용하여야 할 안전관리비를 실질적인 용도에 사용하지 못할 우려가 있다.

[표4] 안전관리비로 사용된 자산성 물품 구매현황

사업명	총공사금액 (천 원)	공사기간	품목 및 금액 (천 원, VAT 제외)	내용 연수	담당부서
≤≤≤≤≤공사	000,000	'15.1.1 ~ '15.3.12	안전화 건조기 2,300	6년	AAAAA처 (■■■■■팀)
≥≥≥≥≥공사	000,000	'14.7.9~ '14.12.9	공기호흡기 953	9년	BBBB처 (▲▲▲▲팀)
			복합식 가스측정기 794	10년	BBBB처 (▲▲▲▲팀)

상기와 같이, 근로자의 산업재해 및 건강장애의 예방을 위해 사용하도록 계상된 안전관리비가 목적과 다르게 집행되었으며, 확인관리 소홀로 인하여 안전관리비가 과다하게 집행되었다.

조치할 사항

① 사장(BBBB처장, DDDDD처장, CCCC처장)은 EEEEEEE공사 등 에서 사용기준 제8조에 따라 산업안전보건법 제30조제2항에 위반하여 다른 목적으로 사용하여 부당하게 지급된 안전관리비를 환수조치 하시기 바랍니다.
(시정(환수))

② 사장(시설관리부서장)은 설계 또는 사업착수 단계에서 근로자의 산업재해 및 건강장애 예방을 위하여 안전관리비가 우선 사용될 수 있도록 해당공사의 특성(공사기간, 유해·위험의 정도, 공종의 특성 등)에 따른 안전관리비

의 집행기준을 마련하여 통보하고, 반드시 필요한 경우를 제외하고는 자산성
물품에 대한 비용을 안전관리비로 집행하지 않도록 관리하시기 바랍니다.
(통보)

인천국제공항공사 상임감사위원 (인)

직인생략